

0002988-05.2021.8.26.0019
Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo
Assunto: Desacato
Magistrado: EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR
Comarca: Americana
Foro: Foro de Americana
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 16/02/2022
... 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO - tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Americana
Foro de Americana
2ª Vara Criminal
Avenida Brasil Sul, nº 2669, Americana-SP - cep 13468-390
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0002988-05.2021.8.26.0019 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
0002988-05.2021.8.26.0019
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Desacato
Documento de Origem:
Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>
Requerente:
JUSTIÇA Pública
Requerido:
Matheus de Oliveira Capra

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EUGENIO AUGUSTO CLEMENTI JUNIOR

Vistos.
MATHEUS DE OLIVEIRA CAPRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 331 do Código Penal, porque, na data e local descritos na denúncia, desacatou funcionário público no exercício de suas funções.

A denúncia de fls. 54/55, foi recebida em 09 de dezembro de 2021.

O réu foi citado (fls. 67).

Durante a instrução do feito, foram ouvidas as testemunhas arroladas, e o réu foi interrogado (fls. 80/81).

O Doutor Promotor de Justiça (fls. 96/99), entendendo que estão suficientemente provadas a autoria e a materialidade do delito, requereu fosse a ação penal julgada procedente.

Ao manifestar-se (fls. 84/85 e 103), a Doutora Defensora do réu requereu a aplicação da atenuante.

É, em síntese, o relatório.

DECIDO.

A ação penal é procedente.

Sobre o respeito que se deve à autoridade, já escrevia o jurista judaico-romano Paulo de Tarso, um dos precursores do Cristianismo, na sua Epístola aos Romanos, Capítulo XIII:

“1 Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores; porque não há autoridade que não venha de Deus; e as que existem foram ordenadas por Deus.

2 Por isso quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus; e os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação.

3 Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela;

4 porquanto ela é ministro de Deus para teu bem. Mas, se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada; porque é ministro de Deus, e vingador em ira contra aquele que pratica o mal.

5 Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência.”

O desacato visa afrontar o Funcionário, diminuí-lo perante a opinião pública ou junto aos circunstantes, tratando-o com desprezo e desdém. Revela-se por gestos, comportamento e por palavras.

Segundo a jurisprudência, assim se caracteriza o delito:

APELAÇÃO CRIMINAL – Resistência e Desacato – Artigo 329 e artigo 331, ambos do Código Penal – Autoria e materialidade comprovadas – Palavra dos policiais confirmada com confissão parcial em inquérito – Não há que se falar em atipicidade das condutas – Acusado que insatisfeito com abordagem policial, resistiu à ordem de parada com agressões ao agente público, bem como proferiu xingamentos – O desacato ao funcionário público no exercício da função ou em razão dela, compromete sobremaneira a ordem pública e a segurança pública, demonstrando razoável grau de inadequação social, motivo pelo qual não há que se falar, também, em ausência de potencialidade lesiva, nem mesmo de afronta a Convenção Americana de Direitos Humanos – Condenação como medida de rigor – Pena – Dosimetria – Reprimenda aplicada de forma adequada – APELO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 0003015-53.2016.8.26.0539; Relator (a): Silmar Fernandes; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Santa Cruz do Rio Pardo - Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

“Nesse prisma, o bem jurídico protegido é o respeito à função pública, de modo que a vítima primária desse delito é o Estado, já o servidor ofendido é apenas o sujeito passivo secundário. Frise-se, ainda, que desacatar significa: “menosprezar a função pública exercida por determinada pessoa. Em outras palavras, ofende-se o funcionário público com a finalidade de humilhar a dignidade e o prestígio da atividade administrativa.” (MASSON, Cléber. Direito Penal Esquematizado. 4ª Edição,

São Paulo: Método, 2014, p. 748). Com efeito, presumir que ofensas irrogadas contra a Administração e contra o funcionário público devam permanecer impunes não se coaduna com a lógica do ordenamento jurídico, nem com a própria Convenção Americana sobre Direitos Humanos, uma vez que esta assegura a impossibilidade de censura prévia à liberdade de expressão, o que não há no delito de desacato, na medida em que a sanção é posterior à transgressão legal. É este, inclusive, o entendimento jurisprudencial mais recente: "Desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão dela continua a ser crime, conforme previsto no art. 331 do Código Penal." STJ. 3ª Seção. HC 379.269/MS, Rel. para acórdão Min. Antônio Saldanha Palheiro, J.: 24/05/2017. Ademais, a derrogação de dispositivo do ordenamento jurídico somente pode ocorrer por norma interna, não se admitindo que tal ocorra por legislação emanada de autoridades estrangeiras. "APELAÇÃO CRIMINAL. Desacato. Sentença condenatória. Defesa alega, preliminarmente, a ocorrência de revogação do artigo 331 do Código Penal, pela Convenção Americana de Direitos Humanos. Inocorrência. No mérito, intenta a absolvição, em razão da insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Absolvição que não se mostra possível. Condenação bem embasada nos elementos probatórios constantes dos autos. Conversão da pena. Possibilidade. Recurso provido, em parte, para converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direitos" (TJSP, 1ª Câ. Dir. Crim., Des. Péricles Piza, Ap.Crim. nº 0002919-02.2012.8.26.0564, v.u., j. em 24/11/2014).

"DESACATO - ART. 331 DO CP - Incompatibilidade com a Convenção Americana de Direitos Humanos - Inocorrência - Absolvição por insuficiência de provas Inadmissibilidade - Palavra da vítima, em consonância com a prova testemunhal - Pena mantida - Recurso não provido" (TJSP, 13ª Câ. Crim., rel. Des. Renê Ricupero, Ap. nº 0010861-28.2011.8.26.0562, j. 17/10/2013). (Ap. nº 0002372-72.2016.8.26.0482, 3ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Toloza Neto, 18.12.2018)

DESACATO - Ofensas irrogadas a policiais no exercício de suas funções e em razão das mesmas - delito caracterizado - Indeferimento.214 - Configura-se o crime de desacato e não contra honra, o fato de o agente, em razão da intervenção de policiais, no exercício de suas funções, no deslinde de um tumulto criado em posto de gasolina, lançar contra os mesmos expressões ofensivas no sentido de menosprezá-los. RJDTACRIM VOLUME 1 JANEIRO/MARÇO 1989 PÁG.: 222 RELATOR:- LUIZ PANTALEÃO

DESACATO - Advogado que, na defesa de seu cliente, exalta-se passando a atacar o Juiz com palavras aviltantes e comportamento acintoso - Delito, em tese, caracterizado - "Writ" denegado.175 (a) - Aquele que embora no "manus" da defesa de seu cliente, extravasa, passando a atacar o Juiz que preside o ato, que naquela oportunidade representa a lei, revestido da autoridade jurisdicional, através de palavras aviltantes e comportamento acintoso, pondo em dúvida a sua imparcialidade abandonando a defesa do cliente e a sala de audiência em altos brados, em tese, comete o delito de desacato. RJDTACRIM VOLUME 2 ABRIL/JUNHO 1989 PÁGINA: 185 RELATOR:- RIBEIRO DOS SANTOS.

DESACATO - Funcionário que já encerrou o expediente do dia - Atipicidade não reconhecida.166 (b)- A lei penal não autoriza distinção entre o Funcionário que se encontre no horário de expediente ou fora dele e o certo é que pode o Funcionário Público exercer suas funções não só nos limites físicos de seu gabinete, além de, propter officium poder ser agravado em sua honra independentemente do local em que se encontre. RJDTACRIM VOLUME 3 JULHO/SETEMBRO 1989 PÁGINA: 185 RELATOR:- MARREY NETO

Os Guardas Municipais José Carlos e Cristian, confirmaram que foram ofendidos pelo acusado. Disseram que receberam um chamado acerca de discussão em residência. No local, em contato com a companheira do réu esta informou que foi agredida pelo companheiro, com tentativa de enforcamento e jogando óleo da panela. Declararam,

ainda, que o réu estava transtornado, e por mais que tentassem conversar, ele continuava não obedecer as ordens e a ameaçar as pessoas. Narraram, também, que em certo momento o réu começou a desviar a raiva aos policiais, oferecendo ofensas e palavrões, e inclusive com tentativa de agressões. Por fim, o guarda José Carlos confirmou que o réu proferiu palavras como: “bosta”, “merdas” e “guardinhas”, para os policiais, com intenção de menosprezar e ofender a equipe.

São irrelevantes as pequenas contradições da prova testemunhal, em razão das próprias imperfeições humanas, máxime quando as testemunhas concordam sobre pontos e circunstâncias essenciais. Segundo Borges da Rosa:

“Como dizem BINET, STERN, VARENDONCK, GORPHE, BANCELS e outros, os erros são elementos constantes na prova testemunhal; a testemunha não sujeita a erros não existe, porque o depoimento, o testemunho, é uma reprodução pessoal e lacunar da realidade. As divergências e contradições entre os depoimentos de duas ou mais testemunhas são, portanto, naturais; o que não é natural é a conformidade dos mesmos, que faz supor a identidade de inspiração, o concerto prévio, o eumdem premeditatum sermonem, de que fala FLAMARINO MALATESTA, na sua Lógica das Provas (“Comentários ao Código de Processo Penal, 3ª Ed., RT, 1982, pág. 322).

Assim sendo, pequenas divergências nos aspectos secundários, porém com coincidência nos essenciais, entre os relatos das vítimas e testemunhas não lhes retiram o valor probatório. Não é diverso o entendimento da jurisprudência:

Roubo simples tentado e ameaça – art. 157, caput, c.c. art. 14, II e art. 147, todos do CP Absolvição por insuficiência de provas Impossibilidade - Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Robusto conjunto probatório (...) - Aliás, ao contrário do que alega a defesa, apesar de haver divergências entre os depoimentos das testemunhas, isto em nada altera a segurança com a qual elas narraram os crimes, tratando-se de pequenas discrepâncias normais que decorrem naturalmente da narrativa pessoal de cada depoente - Condenação mantida Penas corretamente fixadas - Regimes inalterados, diante da inércia do MP Recurso defensivo improvido. (Apelação Criminal nº 1509240-70.2019.8.26.0228, da 7ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Relator: FREITAS FILHO, Data: 29 de janeiro de 2020)

APELAÇÃO – tráfico de drogas qualificado. Apelante que nega o delito. Testemunha de defesa sem credibilidade por contradições e inconsistência fática de sua fala, inclusive com determinação de processo para averiguar o falso testemunho. Testemunhas de acusação coesas quanto ao essencial. Pequeno desvio é derivado da condição de abordagem. Policial é testemunha como qualquer outra pessoa e impugnação a ele deve ser específica, determinada e não genérica pela origem. Art. 59, CP – pena fundamentada, critério trifásico obedecido, regime prisional com previsão legal. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1500462-48.2018.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 14ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/04/2020; Data de Registro: 20/04/2020)

O réu, ouvido em Juízo, confirmou a prática das ofensas, declarando que após uma discussão com a esposa, como estava alterado, acabou proferindo as ofensas aos policiais, negando apenas que tivesse tentado alguma agressão física.

Sobre a grande importância da confissão judicial, de acordo com Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha afirma que, por presumir-se livre de vícios da inteligência e vontade, tem ela valor absoluto e serve como base condenatória ainda que seja o único elemento a incriminar o réu e só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes (Da prova no Processo Penal, São Paulo: Ed. Saraiva, 7ª ed., 2006, p. 122). Nesse sentido, o entendimento da jurisprudência:

“Ora, a confissão judicial, como se sabe, é elemento importantíssimo de prova, que somente pode ser afastado por circunstâncias excepcionais que tornem duvidoso seu valor. Se, ao contrário, é segura, coerente e sem desmentidos, além de encontrar

apoio nos demais elementos de convicção existentes nos autos, o que cumpre é dar valor absoluto a esta prova. Nesse sentido já se decidiu: "A confissão judicial, sem margem para divagações doutrinárias, ou tertúlias hermenêuticas, constitui seguríssimo elemento de convicção. Apenas incomum circunstância, aqui não vislumbrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Assim, se o acusado admite, sem explicações ou justificações plausíveis, a verdade do gesto criminoso que lhe vem atribuído, não há como fugir à proclamação da procedência da pretensão punitiva deduzida." (Apelação Criminal nº 297.351-3/5, 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, rel. Des. Canguçu de Almeida, julgado em 20/10/2003). (AC 2018.0000360351, 11ª Câmara de Direito Criminal do TJ/SP, rel. Alexandre Almeida, 16 de maio de 2018).

De acordo com a Doutrina:

"É sumamente tranquilizador para a consciência do juiz ouvir dos lábios do réu uma narrativa convincente do fato criminoso com a declaração de havê-lo praticado, consistindo um verdadeiro 'raio de luz que ilumina de jato todos os escaninhos dos crimes ocultos, dissipa as dúvidas, orienta as ulteriores investigações e conforta de um só passo os escrúpulos do juiz e as preocupações de justiça dos homens de bem" (HÉLIO TORNAGHI, Curso de Processo Penal, vol. 01, pag. 378/379).

Portanto, pelas provas colhidas nos autos, a condenação do acusado é medida de rigor.

Passo a dosar a pena.

Nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em 06 (seis) meses de detenção.

Na segunda fase, anoto que o réu é reincidente, circunstância agravante (artigo 61, I, do Código Penal), como comprovado pelas certidões de fls. 48/50. Contudo, diante da sua confissão espontânea (art. 65, inc. III, "d", do CP), mantenho a pena em 06 (seis) meses de detenção.

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA (ART. 543-C DO CPC). PENAL.

DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. 2. Recurso especial provido. (REsp 1341370/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/04/2013, DJe 17/04/2013 - Tema 585, STJ)

Na ausência de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno a pena definitiva.

O regime inicial de cumprimento da pena é o semiaberto, em razão da reincidência do réu.

O réu poderá apelar em liberdade, tendo em vista que responde solto ao presente processo.

O réu, por ser reincidente, não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ou qualquer outro benefício, por lhe faltar o requisito da suficiência, ex vi legis.

Apelação criminal. Furto. Reincidência. Furto privilegiado. Pena privativa de liberdade. Substituição. Penas restritivas de direitos. A reincidência específica faz inviável falar-se em furto privilegiado ou em substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. (TJSP; Apelação Criminal 1500146-79.2018.8.26.0569; Relator (a): Sérgio Mazina Martins; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Itu - 1ª Vara Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; Data do Julgamento: 24/07/2020; Data de Registro: 24/07/2020)

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para condenar o réu MATHEUS DE OLIVEIRA CAPRA à pena de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 331, do Código Penal, bem como para condená-lo no pagamento das custas e despesas processuais.
P. R. I. C.

Americana, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA